

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2

Žalobce	Mgr. Dušan Dvořák, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov
Žalovaný	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, ID DS: qwfai2m
Druh řízení	žaloba na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 a násl. s. ř. s.
Datum	31. srpna 2026
Souvisící věc	Městský soud v Praze, sp. zn. 8 Ad 9/2026

ŽALOBA NA OCHRANU PŘED TRVAJÍCÍM NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM

podle § 82 a násl. soudního řádu správního
s návrhem na naléhavé projednání a přidělení 8. senátu

I. Bezprostřední návaznost na věc 8 Ad 9/2026, důvod přidělení 8. senátu a soudní poplatek

Tato žaloba bezprostředně navazuje na řízení vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 8 Ad 9/2026. V něm 8. senát usnesením ze dne 28. srpna 2026, č. j. 8 Ad 9/2026-85, odmítl předchozí zásahovou žalobu proti Ministerstvu zdravotnictví a současně přesně vymezil procesní důvody, pro které se nemohl zabývat věcnou stránkou sporu.

Nynější žaloba není opakováním odmítnuté žaloby. Naopak z právních závěrů 8. senátu výslovně vychází: označuje konkrétní orgán provozující systém eRecept, přesně vymezuje tvrzené individualizované jednání vůči žalobci, popisuje jeho konkrétní osobní, profesní a praktické dopady a formuluje petit pouze k ochraně vlastní právní sféry žalobce. Právě otázky, které 8. senát v předchozím řízení označil za rozhodující pro přípustnost zásahové žaloby, jsou proto v nynější věci přímo určující.

Žalobce proto žádá, aby soud při evidenci a přidělení této věci podle platného rozvrhu práce a pravidel zákonného soudce zohlednil její bezprostřední skutkovou a právní souvislost s věcí sp. zn. 8 Ad 9/2026 a posoudil podmínky jejího přidělení 8. senátu. Důvodem není snaha volit si soudce, nýbrž procesní kontinuita, hospodárnost a rychlost řízení: 8. senát již zná předchozí žalobu, vyjádření Ministerstva zdravotnictví, repliku žalobce i důkazní a právní kontext a ve svém usnesení vymezil hranici mezi nepřipustným abstraktním přezkumem právní regulace a tvrzením konkrétního individualizovaného zásahu.

Žalobce současně upozorňuje, že výrokem III usnesení ze dne 28. srpna 2026, č. j. 8 Ad 9/2026-85, bylo rozhodnuto o vrácení soudního poplatku ve výši 2 000 Kč a žalobce byl vyzván, aby soudu sdělil bankovní spojení. Žalobce žádá, aby soud před provedením vratky posoudil, zda je procesně a účetně možné tuto částku na jeho výslovnou žádost použít k úhradě soudního poplatku za tuto bezprostředně navazující žalobu proti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Soudní poplatek a bankovní spojení

Nebude-li použit částky 2 000 Kč k úhradě soudního poplatku za tuto žalobu procesně nebo účetně možné, žalobce žádá, aby byla částka vrácena na jeho účet č. 9911999995/5500. Z tohoto účtu žalobce obratem uhradí soudní poplatek za tuto žalobu proti SÚKL podle platebních údajů soudu.

II. Jádro věci

Žalobce se nedomáhá abstraktního přezkumu zákona ani změny právního režimu konopí pro léčebné použití. Domáhá se ochrany své vlastní právní sféry před trvajícím konkrétní realizací označení konopí jako „vysoce návyková látka“ prostřednictvím státního systému eRecept při předepisování konopí pro léčebné použití žalobci.

Existence tohoto mechanismu není mezi žalobcem a státem sporná. Žalovaný ve sdělení ze dne 6. 2. 2026, č. j. sukl59385/2026, vydaném přímo na stížnost žalobce proti tomuto označení, potvrdil právní základ označení a uvedl, že SÚKL tento stav ze své vůle změnit nemůže.

Ministerstvo zdravotnictví následně ve věci sp. zn. 8 Ad 9/2026 potvrdilo, že příznak „vysoce návyková látka“ je součástí elektronické preskripce prostřednictvím systému eRecept od 1. 1. 2022 a že úřady musí zajistit, aby systém eRecept tuto funkcionalitu obsahoval.

Žaloba tedy nestojí na domněnce žalobce o fungování eReceptu. Napadený mechanismus potvrzují samotné orgány veřejné moci.

III. Zásadní odlišnost od věci 8 Ad 9/2026

Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 8. 2026, č. j. 8 Ad 9/2026-85, odmítl předchozí žalobu žalobce. Žalobce toto rozhodnutí nezamlčuje ani se nepokouší podat tutéž žalobu jinými slovy. Naopak z důvodů odmítnutí vychází a odstraňuje vady předchozí žalobní konstrukce.

Původní žaloba spojila do jednoho tvrzeného zásahu systém elektronické preskripce, správní praxi a úřední komunikaci Ministerstva zdravotnictví; označila žalovaným Ministerstvo zdravotnictví, přestože konkrétní systém eRecept provozuje SÚKL; a formulovala petit způsobem, který soud vyložil jako požadavek na změnu regulatorního režimu pro neurčitý okruh osob.

Nynější žaloba napadá jediné přesně vymezené jednání, označuje orgán, jemuž žalobce toto jednání přičítá, a požaduje ochranu výhradně žalobce. Nežádá odstranění označení ze systému pro všechny jeho uživatele, nejedná jménem neurčitého okruhu nemocných a nežádá soud, aby nahrazoval zákonodárce.

IV. Od právní normy ke konkrétní aplikaci

Žalobce respektuje právní názor NSS vyslovený v rozsudku č. j. 2 As 65/2021-46, podle něhož pouhá existence a obecné působení právního předpisu nemohou být samy o sobě nezákonným zásahem. Uvedená judikatura však současně rozlišuje obecnou normu od jejího zhmotnění konkrétní aplikací orgánu veřejné moci.

Nynější žaloba je založena právě na tomto rozdílu. Žalobce nenapadá text zákona. Napadá jeho trvajícím realizací prostřednictvím konkrétního státního informačního systému při preskripci konopí pro léčebné použití žalobci.

Přijmout závěr, že ani taková realizace není konkrétní aplikací právní normy, by prakticky vyprázdnilo rozdíl mezi obecnou normou a jejím konkrétním zhmotněním.

V. Žalovaný a přičitatelnost zásahu

Žalobce označuje žalovaným SÚKL proto, že tento správní orgán provozuje informační systém eRecept, v jehož rámci je napadený mechanismus realizován.

Žalobce nerozporuje, že samotnou povinnost použít označení „vysoce návyková látka“ založil zákonodárce a že označení při vystavení konkrétního receptu používá předepisující lékař. Podstatou žalobního tvrzení proto není, že SÚKL svévolně vytvořil sporné označení. Podstatou je, že žalovaný provozuje a zajišťuje státní elektronický mechanismus, jehož prostřednictvím je zákonná klasifikace vůči žalobci konkrétně realizována.

Pokud soud dospěje k právnímu závěru, že takto popsané jednání je přičitatelné jinému správnímu orgánu, žalobce žádá postup v souladu s usnesením rozšířeného senátu NSS č. j. Nad 224/2014-53, tedy aby byl žalobce na odlišný právní názor soudu upozorněn a byla mu umožněna odpovídající procesní reakce.

VI. Zákonný podklad a ústavní problém

Žalobce výslovně uznává, že § 13 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb. stanoví pro dotčené léčivé přípravky elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“. Netvrdí proto, že SÚKL jedná bez zákonného podkladu.

Tvrdí přesný opak: jestliže žalovaný nemůže od napadeného mechanismu vůči žalobci upustit právě proto, že právní úprava jiný postup nedovoluje, není existence zákonného podkladu odpovědí na žalobu, nýbrž jádrem právního problému.

Ministerstvo zdravotnictví ve věci 8 Ad 9/2026 výslovně uvedlo, že je „lhostejné, zda ministerstvo disponuje studiemi stran míry návykovosti konopí pro léčebné použití či nikoli“, protože způsob předepisování stanoví právní předpis.

Stát však nemůže otázku odborného a racionálního základu kategorického zdravotně významného označení uzavřít pouze tím, že povinnost toto označení používat stanovil zákonem, a současně z existence zákona dovozovat vyloučení účinného soudního přezkumu jeho konkrétní realizace.

VII. Rozhodující je intenzifikační označení „vysoce“

Žalobce netvrdí, že konopí nemůže být předmětem regulace návykových látek. Předmětem sporu není ani obecná otázka, zda konopí může vykazovat návykový potenciál.

Rozhodující je kategorické intenzifikační označení „vysoce návyková látka“. Žalobce opakovaně požadoval odborný a přezkoumatelný podklad právě pro vysoký stupeň návykovosti vyjádřený tímto označením.

Ministerstvo zdravotnictví nepředložilo konkrétní odborné kritérium, které by v této věci odůvodňovalo intenzitu vyjádřenou slovem „vysoce“. Naopak před soudem označilo otázku existence studií k míře návykovosti za lhostejnou.

Žalobce nežádá, aby správní soud prováděl farmakologický a adiktologický výzkum. Namítá, že normativní příkaz není současně vědeckým důkazem pravdivosti skutkového obsahu slov, která stát vůči jednotlivci používá.

VIII. Žalobce a konkrétní osobní dopady zásahu

Žalobce není ve vztahu k projednávané otázce náhodným členem veřejnosti. Dlouhodobě se odborně a vzdělávacím způsobem věnuje problematice konopí, drogové politiky a snižování rizik a vede Edukativní konopnou kliniku v Ospělově. Součástí jeho činnosti jako speciálního pedagoga a adiktologa je vzdělávání veřejnosti a odborná komunikace o léčebném využití konopí. Právě proto má státem vnucené označení „vysoce návyková látka“ v jeho případě zvlášť konkrétní profesní, vzdělávací a osobní dopad.

Žalobce musí při své vzdělávací činnosti vysvětlovat rozpor mezi státem autorizovaným léčebným použitím konopí a současným kategorickým sdělením systému eRecept, že jde o „vysoce návykovou látku“. Není-li stát schopen doložit odborné kritérium právě pro intenzitu „vysoce“, nejde pro žalobce o neutrální technický údaj. Jde o státní sdělení, které oslabuje důvěryhodnost jeho odborné a vzdělávací práce, vytváří stigmatizující asociaci mezi léčbou konopím a mimořádně rizikovou návykovou látkou a nutí žalobce při každé související odborné komunikaci vyvracet nebo vysvětlovat klasifikaci, jejíž odborný základ stát odmítl doložit.

Osobní zásah má současně praktickou zdravotní rovinu. Žalobce se nedomáhá pohodlnějšího regulačního prostředí pro neurčitý okruh osob. Namítá, že zvláštní režim, jehož viditelným a kategorickým označením je příznak „vysoce návyková látka“, vstupuje přímo do preskripce a výdeje léčebného prostředku, který žalobce jako osoba ve III. stupni invalidity užívá.

SÚKL sám popisuje elektronickou kontrolu množstevních omezení a evidenci výdejů v Registru léčivých přípravků s omezením. Tvrzený zásah se tedy neodehrává pouze v rovině slov; je součástí administrativně-technického režimu, který doprovází konkrétní přístup žalobce k léčebnému konopí.

Žalobce netvrdí, že samotná dvě slova na receptu jsou jedinou příčinou všech administrativních povinností. Tvrdí přesněji, že označení „vysoce návyková látka“ je právně i komunikačně nejvýraznějším projevem zvláštního režimu, který se promítá do preskripce, evidence, kontroly a výdeje. Právě proto nelze jeho dopad redukovat na abstraktní terminologický spor.

IX. Stigmatizace a dostupnost nejsou abstraktní následky

Význam označení lze ilustrovat jednoduchým srovnáním. Jestliže stát určitou věc bez přesvědčivého odborného podkladu označí například jako „nebezpečný radioaktivní materiál“, nejde jen o slovní nálepkou. Taková klasifikace přirozeně vyvolává zvýšená ochranná, evidenční a organizační opatření a ovlivňuje ochotu osob s danou věcí pracovat. Stejnou logiku žalobce namítá zde: intenzifikační označení „vysoce návyková látka“ není společensky ani profesně neutrální.

U léčivého prostředku může zvláštní klasifikace ovlivňovat ochotu lékařů předepisovat, rozsah administrativy, způsob evidence a kontroly i praktickou dostupnost v lékárenské síti. Žalobce tuto souvislost nepředkládá jako jednoduchou monokauzální rovnici. Tvrdí však, že stát musí být schopen vysvětlit a doložit nezbytnost a přiměřenost intenzivního označení, jestliže jeho používání není izolovaným textem, ale součástí regulačního mechanismu s praktickými následky.

Takto vymezený dopad je individualizovaný: žalobce je současně osobou, vůči níž se režim uplatňuje při léčbě, a osobou, jejíž odborná a vzdělávací činnost je státní klasifikací bezprostředně dotčena. Právě tato kombinace odlišuje nynější žalobu od obecné polemiky vedené ve veřejném zájmu.

X. Německo a Polsko: evropské srovnání potvrzuje, že český model není jediný možný

Evropské srovnání žalobce nepoužívá k tvrzení, že Česká republika musí mechanicky převzít právní úpravu jiného státu. Používá je jako test racionality, nezbytnosti a proporcionality českého řešení.

Německo od 1. dubna 2024 vyňalo léčebné konopí z režimu německého zákona o omamných látkách a upravilo je samostatným Medizinal-Cannabisgesetz. Německé spolkové ministerstvo zdravotnictví výslovně uvádí, že zvláštní předpisové a bezpečnostní požadavky platné pro omamné látky u léčebného konopí odpadly a že se v tomto ohledu zachází s léčebným konopím jako s léčivým přípravkem na předpis, který není omamnou látkou. Zvláštní recept pro omamné látky se nevyžaduje.

Německý model proto prokazuje významnou skutečnost: ochranu veřejného zdraví, lékařskou preskripci, farmaceutickou kvalitu, dohled i lékárenský výdej lze zachovat bez toho, aby léčebné konopí bylo v preskripčním režimu zatíženo klasifikací odpovídající zvláštnímu režimu omamných látek. Po změně režimu zároveň německý trh zaznamenal velmi výrazný růst objemu léčebného konopí; samotný dovoz pro léčebné a léčebně-vědecké účely dosáhl v roce 2025 přibližně 201 tun. Žalobce netvrdí, že tento růst způsobila jediná právní změna. Jde však o relevantní skutečnost při posuzování tvrzení, že přísnější český model je nezbytný.

Polsko představuje odlišný srovnávací model. Léčebné konopí tam zůstává zahrnuto mezi regulované omamné přípravky a od listopadu 2024 byla preskripce dále zpřísněna požadavkem osobního vyšetření u vyjmenovaných látek včetně léčebného konopí. Přesto polské lékárny podle dat založených na záznamech národního systému e-zdraví vydaly v roce 2025 přibližně 5,45 tuny sušeného léčebného konopí. Polsko tedy není příkladem úplné deregulace; naopak ukazuje, že dostupnost je výsledkem souboru pravidel a jejich praktického nastavení.

Pro projednávanou věc je podstatné, že evropské státy volí výrazně rozdílné stupně regulace. Tato rozdílnost sama o sobě nečiní českou úpravu nezákonnou. Zesiluje však požadavek, aby stát dokázal racionálně vysvětlit právě českou intenzifikační klasifikaci „vysoce návyková látka“ a její praktické důsledky. Pouhý odkaz na to, že tak zákon stanoví, není odpovědí na otázku proporcionality zákona a jeho konkrétní aplikace.

XI. Ochrana soukromí, důstojnosti a profesní identity - Úmluva, Listina a právo Unie

Žalobce opírá tvrzenou ochranu zejména o čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, který chrání lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a soukromý život, a o čl. 36 odst. 1 Listiny, jenž zaručuje možnost domáhat se ochrany práva u nezávislého soudu. Ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny musí být při používání omezení základních práv šetřeno jejich podstaty a smyslu.

Článek 8 Evropské úmluvy chrání soukromý život jako širokou sféru zahrnující osobní autonomii, identitu a citlivé informace o zdravotním stavu. ESLP v rozsudku Z proti Finsku (25. 2. 1997, č. 22009/93) zdůraznil zvláštní význam ochrany zdravotních údajů. V novější judikatuře ESLP rovněž připouští, že státem tolerované či šířené negativní stereotypizující výroky mohou při dostatečné závažnosti zasáhnout psychickou integritu a důstojnost chráněnou čl. 8; rozhodující je obsah, kontext, dosah a postavení autora sdělení. Žalobce netvrdí totožnost skutkových okolností těchto věcí, ale dovolává se jejich obecného principu: státní klasifikace spojená se zdravím a osobní identitou není mimo dosah ochrany soukromého života jen proto, že má normativní původ.

V rozsahu, v němž se věc pohybuje v působnosti práva Evropské unie, je třeba přihlídnout také k čl. 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a k požadavku proporcionality. Směrnice 2011/24/EU o přeshraniční zdravotní péči navíc vychází z principu odstraňování nepřiměřených administrativních překážek při uznávání předpisů, přičemž připouští omezení z důvodu ochrany zdraví jen za stanovených podmínek; současně zachovává zvláštní pravidla pro přípravky podléhající zvláštnímu lékařskému předpisu. Žalobce z této směrnice neodvozuje automatické právo na konkrétní český preskripční režim. Poukazuje na evropský princip, že zdravotní regulace a administrativní překážky musí mít legitimní cíl a přiměřené odůvodnění.

Právě zde se vrací rozhodující otázka této žaloby: stát může léčivé přípravky regulovat a může přijímat preventivní opatření. Nemůže však požadavek racionality a proporcionality nahradit kruhovou úvahou, že intenzivní klasifikace je správná proto, že je napsána v zákoně, a že její odborný podklad je proto „lhotejný“. Je-li zákon jediným důvodem pokračování zásahu a současně vznikne důvodná pochybnost o jeho ústavní konformitě, je k dispozici mechanismus čl. 95 odst. 2 Ústavy.

XII. Ústavní rovina - čl. 95 odst. 2 Ústavy

Pokud soud dospěje k závěru, že žalovaný nemůže tvrzený zásah vůči žalobci ukončit právě proto, že § 13 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb. bezvýjimečně ukládá použití napadeného označení, stává se toto zákonné ustanovení bezprostředně rozhodným pro poskytnutí soudní ochrany.

Žalobce nežádá Městský soud v Praze, aby zákon sám zrušil. Dospěje-li však soud při posouzení konkrétní věci k závěru, že zákon, jehož má být použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, žalobce navrhuje postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky.

Tato argumentace není abstraktním návrhem na přezkum zákona. Vzniká teprve v důsledku konkrétního výkonu zákonné normy vůči žalobci a pouze pro případ, že právě zákonná norma znemožňuje poskytnutí ochrany před tvrzeným zásahem.

XIII. Naléhavé projednání

Žalobce současně žádá o naléhavé projednání věci, neboť podle žalobního tvrzení napadený zásah trvá. Žalobce nepožaduje veřejné projednání a souhlasí s rozhodnutím bez jednání, pokud soud nebude považovat jednání za potřebné.

XIV. Petit

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze vydal tento

ROZSUDEK

I. Zásah žalovaného spočívající v trvajícím zajišťování realizace označení „vysoce návyková látka“ prostřednictvím informačního systému eRecept při předepisování konopí pro léčebné použití žalobci je nezákonný.

II. Žalovanému se zakazuje pokračovat vůči žalobci v zásahu uvedeném ve výroku I.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.

Dospěje-li soud k závěru, že pro rozhodnutí o zákonnosti tvrzeného zásahu musí být použit § 13 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb. a že toto ustanovení odporuje ústavnímu pořádku, žalobce navrhuje, aby soud postupoval podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky.

XV. Důkazy a přílohy

Sdělení SÚKL ze dne 6. 2. 2026, č. j. sukl59385/2026.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 5. 2026, č. j. MZDR 13429/2026-3/OLZP.

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 7. 2026, č. j. MZDR 19363/2026-10/PRO.

Doplnění vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 7. 2026, č. j. MZDR 19363/2026-11/PRO.

Replika žalobce ve věci sp. zn. 8 Ad 9/2026 ze dne 20. 8. 2026.

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2026, č. j. 8 Ad 9/2026-85.

Žalobce dále navrhuje vyžádat soudní spis Městského soudu v Praze sp. zn. 8 Ad 9/2026 a správní spis SÚKL vztahující se ke sdělení č. j. sukl59385/2026.

Doplňující právní a srovnávací prameny

- Bundesministerium für Gesundheit: informace k Medizinal-Cannabisgesetz a k režimu léčebného konopí po 1. 4. 2024.
- Polské Ministerstvo zdravotnictví / Rzecznik Praw Pacjenta: změna pravidel preskripce od 7. 11. 2024.
- SÚKL: Statistika výdejů konopí pro léčebné použití v lékárnách; informace ePreskripce k RLPO a množstevním omezením.
- ESLP: Z proti Finsku, č. 22009/93, rozsudek ze dne 25. 2. 1997.
- ESLP: Kiyutin proti Rusku, č. 2700/10, rozsudek ze dne 10. 3. 2011.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU, zejména čl. 11.

XVI. Závěr

Nynější žaloba je vědomě vymezena úzce. Neusiluje o obecnou změnu právní regulace, ale o účinnou soudní ochranu žalobce před tvrzeným trvajícím zásahem v jeho vlastní právní sféře. Žalobce popsal konkrétní mechanismus zásahu, jeho přičitatelnost, osobní a profesní dopady, praktickou vazbu na dostupnost léčebného konopí i ústavní otázku, která nastává tehdy, je-li pokračování zásahu přímo vynuceno zákonem. Nejde o akademickou polemiku o terminologii. Jde o to, zda stát smí vůči konkrétnímu jednotlivci v systému zdravotní péče používat intenzivní a stigmatizující klasifikaci s praktickými důsledky, aniž by byl schopen předložit přezkoumatelný odborný důvod právě pro její intenzitu, a zda takový režim obстоjí v testu racionality, nezbytnosti a proporcionality. Žalobce proto žádá, aby soud žalobu věcně projednal a rozhodl o ní naléhavě.

V Ospělově dne 31. srpna 2026

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce